# ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 3

**г. Екатеринбург** **«05» марта 2026г.**

ООО Компания «Карат», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Соколова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСнаб», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Морозова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (далее «Товар»), а Покупатель обязуется оплатить стоимость Товара и принять его в соответствии с условиями, согласованными сторонами в настоящем договоре.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и стоимость Товара, подлежащего поставке, согласуется сторонами в соответствующих спецификациях и товарных накладных, оформленных по унифицированной форме ТОРГ-12, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. Форма спецификации согласована сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.

## 2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.

2.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему договору, указывается в спецификации и товарной накладной.

2.2. Покупатель оплачивает стоимость Товара в порядке стопроцентной предоплаты на основании счета Поставщика в течение 3 (трех) календарных дней с момента его выставления, если иные условия стороны не согласовали в соответствующей спецификации. В случае неоплаты стоимости Товара в указанный срок Поставщик вправе изменить стоимость Товара путем выставления нового счета на оплату. Стороны согласовали, что стоимость Товара, оплаченного по соответствующему счету Покупателем, не может быть изменена Поставщиком.

2.3. Расчеты за поставляемую по настоящему договору Продукцию производятся в российских рублях.

2.4. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. Оплата считается произведенной Покупателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель вправе оплатить Товар и путем наличного платежа в пределах требований законодательства и иных нормативных правовых актов. В случае наличного платежа оплата считается произведенной Покупателем с момента поступления денежных средств в кассу Поставщика.

## 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

3.1. Поставка Покупателю Товара, осуществляется Поставщиком на основании подписанной сторонами спецификации, оформленной сторонами на основании предварительного заказа Покупателя. В заказе Покупатель указывает требуемое наименование, ассортимент и количество Товара. Заказ направляется Покупателем Поставщику одним из следующих способов: по электронной почте на электронный адрес Поставщика; с использованием факсимильной связи; заказной корреспонденцией либо с использованием услуг служб экспресс-доставки корреспонденции.
3.2. На основании поступившего от Покупателя заказа стороны оформляют соответствующую спецификацию и Поставщик в течение двух рабочих дней с момента поступления заказа высылает Покупателю счет.
3.3. Отгрузка Товара осуществляется только после оплаты счета в полном объеме, если иные условия не согласованы сторонами в соответствующей спецификации.
3.4. Если Покупатель не оплатил заказ в течение срока, указанного в счете, то заказ аннулируется и не принимается Поставщиком к исполнению.
3.5. Поставка Товара производится на условиях «самовывоза» со склада Поставщика, указанного в соответствующей спецификации. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными с момента передачи Товара Покупателю на складе Поставщика. О готовности товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя в письменной форме. Покупатель обязан осуществить самовывоз товара со склада Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае невыборки товара в указанный срок Покупатель, начиная с 11 (Одиннадцатого) банковского дня, обязан уплатить Поставщику услуги по хранению данного товара в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от его стоимости за каждый день хранения товара.
3.6. По просьбе Покупателя Поставщик организует отправку Товара Покупателю через транспортную компанию (перевозчика) за счет Покупателя. Датой поставки Товара считается дата передачи товара перевозчику (транспортно-экспедиционной фирме) (дата подписания перевозчиком документа, подтверждающего принятие им Товара к перевозке).
3.7. По просьбе Покупателя Поставщик организует страхование Товара за счет Покупателя.
3.8. Одновременно с передачей Товара Поставщик обеспечивает передачу Покупателю соответствующих товарной накладной и счета-фактуры, а также паспорта и иных необходимых документов на Товар.
3.9. В случае подписания со стороны Покупателя товарной накладной представителем Покупателя по доверенности такая доверенность должна быть передана Покупателем Поставщику вместе с товарной накладной.

## 4. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА.

**4.1. Условия сдачи-приемки товара при самовывозе Товара со склада Поставщика:**

4.1.1. Количество, качество и комплектность поставляемого Товара проверяется при получении товара Покупателем на складе Поставщика. Об обнаруженных недостатках Товара по количеству и качеству (явным недостаткам, то есть таким недостаткам, которые могут быть обнаружены при внешнем осмотре Товара) Покупатель обязан незамедлительно указать Поставщику. После передачи товара Покупателю (вручения Товара Покупателю) претензии Покупателя о недостатках Товара по количеству и явным недостаткам по качеству Поставщиком не принимаются и не рассматриваются. Требования по скрытым недостаткам Товара могут быть заявлены Покупателем в течение установленного на Товар гарантийного срока.
4.1.2. При обнаружении скрытых недостатков в поставленном Товаре, то есть таких недостатков, которые не могли быть выявлены при визуальном осмотре, после получения Товара от Поставщика Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (форма акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) является неотъемлемой частью настоящего договора – Приложение № 2 к настоящему договору). При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара. Вызов Поставщика осуществляется Покупателем телеграммой либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре. Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю для осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок либо получения от Поставщика письменного уведомления о предоставлении Покупателю права одностороннего осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) Покупатель вправе осмотреть самостоятельно Товар и составить односторонний акт о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам). Один экземпляр такого акта Покупатель обязан направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении с предварительной отправкой Поставщику данного акта по электронной почте либо по факсимильной связи в соответствии с реквизитами Поставщика, указанными в настоящем договоре. Для участия в осмотре Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) Покупатель обязан обеспечить привлечение помимо Поставщика и организацию, осуществлявшую для Покупателя монтаж (установку) этого Товара. Данное правило распространяется и на случай осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) без участия Поставщика. После составления акта о выявленных недостатках Товара по качеству (скрытым недостаткам) и согласия обеих сторон с выявленными недостатками Товара и причинами их возникновения стороны согласуют сроки гарантийного ремонта Товара.
4.1.3. В случае несогласия какой-либо из сторон с выявленными недостатками такое несогласие отражается в акте о выявленных недостатках товара по качеству (скрытым недостаткам). Дальнейшие действия сторон регулируются пунктами 5.3.-5.4. настоящего договора.

**4.2. Условия сдачи-приемки товара при доставке Товара Покупателю силами транспортной компании (перевозчика):**

4.2.1. При получении товара от транспортной компании (перевозчика) количество, качество и комплектность поставляемого Товара проверяется Покупателем в момент его получения от транспортной компании (перевозчика). При обнаружении недостатков Товара по количеству и/или качеству Покупатель совместно с транспортной компанией (перевозчиком) составляет акт о выявленных недостатках Товара по количеству и/или качеству (коммерческий акт). При этом Покупатель обязан обеспечить сохранность принятого от транспортной компании товара и вызвать представителя Поставщика для осмотра поставленного товара и составления акта о выявленных недостатках по количеству и/или качеству Товара (форма акта о выявленных недостатках по количеству и/или качеству товара является неотъемлемой частью настоящего Договора – Приложение № 3 к настоящему договору). Вызов Поставщика осуществляется Покупателем телеграммой либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре. Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю для осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по количеству и/или качеству в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок либо получения от Поставщика письменного уведомления о предоставлении Покупателю права одностороннего осмотра Товара и составления акта о выявленных недостатках Товара по количеству и/или качеству без участия Поставщика Покупатель вправе осмотреть самостоятельно Товар и составить односторонний акт о выявленных недостатках Товара по количеству и/или качеству. Один экземпляр такого акта Покупатель обязан направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении с предварительной отправкой Поставщику данного акта по электронной почте либо по факсимильной связи в соответствии с реквизитами Поставщика, указанными в настоящем договоре.

4.2.2. Недопоставленное количество Товара в соответствии с актом о выявленных недостатках товара по количеству и/или качеству Поставщик обязуется допоставить Покупателю в сроки и на условиях, дополнительно согласованных сторонами.

4.2.3. В случае несогласия какой-либо из сторон с выявленными недостатками по качеству такое несогласие отражается в акте о выявленных недостатках товара по количеству и/или качеству. Дальнейшие действия сторон регулируются условиями раздела 5 настоящего договора. 4.2.4. Если Товар был принят Покупателем без проверки его количества и качества

либо Товар был принят Покупателем без предъявления замечаний к количеству и качеству (явные недостатки) Товара, дальнейшие претензии Покупателя о недостатках Товара по количеству и явным недостаткам по качеству Поставщиком не принимаются и не рассматриваются.

4.2.5. Требования по скрытым недостаткам Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение установленного на Товар гарантийного срока. При

обнаружении скрытых недостатков стороны руководствуются правилами, установленными в пунктах 4.1.2. и 4.1.3. настоящего договора.
4.2.6. Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Поставщика товарной накладной на товар обеспечить возврат Поставщику ее одного подписанного Покупателем экземпляра. Товарная накладная должна быть подписана со стороны Покупателя надлежащим образом уполномоченным лицом. Если товарная накладная подписана представителем Покупателя по доверенности, Покупатель обязан приложить к такой товарной накладной заверенную в установленном порядке копию данной доверенности.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийные сроки на Товар определяются паспортами, передаваемыми одновременно с передачей Товара.
5.2. Гарантийные обязательства не распространяются на Товар с нарушенными пломбами и/или имеющими механические повреждения, а также в иных случаях, указанных в паспорте на Товар.
5.3. Диагностика неисправного Товара осуществляется сервисным центром Поставщика. В случае если Поставщик не является производителем поставленного Товара его диагностика осуществляется сервисным центром завода-изготовителя. При этом Покупатель оформляет уведомление о своем согласии на отправку неисправного Товара в сервисный центр завода-изготовителя Товара, а также о согласии / не согласии на ремонт Товара в случае признания изготовителем причины неисправности негарантийным случаем. Форма уведомления является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 4). Доставку неисправного Товара для его диагностики обеспечивает Покупатель за свой счет. Если установлено, что неисправность Товара возникла по вине Поставщика, он возмещает затраты Покупателя по доставке неисправного Товара на основании счета Покупателя.
5.4. В случае установления сервисным центром Поставщика или сервисным центром завода изготовителя, что причина неисправности Товара вызвана явным заводским браком, Поставщик осуществляет ремонт Товара за свой счет либо такой ремонт осуществляется заводом-изготовителем.

## 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

6.1. Поставляемый товар должен иметь стандартную упаковку для транспортировки. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его загрузке, транспортировке, разгрузке и хранении.
6.2. Любая дополнительная или нестандартная упаковка оплачивается Покупателем.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. В случае если какой-либо Товар был поставлен Покупателю на условиях его оплаты с отсрочкой платежа Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1 % (один процент) от стоимости неоплаченного или несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.
7.3. В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара, указанных в п.3.5. настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,8 % (Ноль целых восемь десятых процента) от стоимости такого Товара за каждый день просрочки исполнения Покупателем указанного обязательства.
7.4. В случае нарушения Поставщиком согласованного срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

## 8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, стороны решают путем проведения переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования спора посредством переговоров он подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда Свердловской области в соответствии с требованиями российского законодательства. Применимым правом является материальное право Российской Федерации.

## 9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания сторонами и действует до «5» марта 2027 года.
9.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своём желании расторгнуть Договор или изменить его условия, Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
9.3. Количество автоматических пролонгаций не ограничено.
9.4. По истечении срока действия настоящего Договора или при досрочном его расторжении положения настоящего Договора применяются до тех пор, пока стороны не выполнят все обязательства, возникшие в период действия настоящего Договора.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. С момента подписания настоящего Договора, утрачивают силу все предыдущие соглашения, договоренности и переписка сторон, касающиеся предмета данного Договора.
10.2. Стороны могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительного соглашения. Данное дополнительное соглашение с момента его подписания является неотъемлемой частью данного Договора.
10.3. Настоящим стороны согласовали и Покупатель согласен, что в случае обнаружения Покупателем недостатков по качеству в поставленном товаре,

произошедших по причинам, за которые отвечает Поставщик, Поставщиком в силу характера поставленного товара производится его ремонт в рамках принятых на себя гарантийных обязательств (раздел 5 настоящего договора).
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Поставщика, второй – у Покупателя.
10.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются: -Приложение № 1 – спецификация; - Приложение № 2 – акт о выявленных недостатках Товара (скрытым недостаткам); - Приложение № 3 – акт о выявленных недостатках Товара по количеству и/или качеству -Приложение № 4 – уведомление (применительно к п.5.3. договора);
Указанные приложения к настоящему договору размещены на официальном сайте Поставщика в сети Интернет – http://karat-npo.ru/dogovor/, http://karat-npo.com/dogovor/. Настоящим Покупатель подтверждает, что ознакомился с указанными приложениями до момента подписания настоящего договора и выражает свое согласие на их применение в правоотношениях по поставке между Покупателем и Поставщиком.

## 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

**Покупатель:**
**ООО «УралПромСнаб»**
**Юр.адрес**: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 12/05
**Факт. адрес**: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 12/05
ОГРН 1156670123456
ИНН 6678123456, КПП 667801001

**Банковские реквизиты:**
р/с: 40702810600000012345 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
к/с 30101810800000000756
БИК 046577756

**Поставщик:**
**ООО Компания «Карат»**
**Юр. адрес:** 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.16, к. 139
**Факт. адрес:** 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22, б
ОГРН 1036603545615
ИНН: 6670043378, КПП: 667001001

**Банковские реквизиты:**
р/с: 40702810324000000593 Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург
к/с: 30101810165770000446,
БИК 046577446

Покупатель
ООО Компания «УралПромСнаб»
_____/Морозов Д.С./

Поставщик
ООО Компания «Карат»
_____/ Соколов А.В./